

1502647-20.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... para haver a consumação do crime de roubo, o agente deve, mediante violência ou grave ameaça, subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. É possível observar na audiência de instrução e julgamento, a fragilidade no conjunto probatório da acusação de roubo majorado. A conduta do acusado, entretanto, não se encaixa ao tipo penal que lhe foi imputado, tendo em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502647-20.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502647-20.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOHNY KINY RODRIGUES DE SOUZA MENDES e outro

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 08 de Março de 2022 nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de garantir celeridade processual e ante a concordância das partes, instaurou-se audiência remota via aplicativo MICROSOFT TEAMS, sob a presidência do MM Juiz de Direito, Dr. CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIDA OLIVEIRA, comigo Escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação supra referida. Presentes também à sala a Digníssima Promotora de Justiça, Dra. Eloisa Balizardo Gagliardi, o Defensor Público, Dr. João Ricardo Meira Amaral, a Advogada, Dra. Fabíola Ícara Granja Batista, OAB/SP, nº 399.755 e os acusados; JOHNY KINY RODRIGUES DE SOUZA MENDES e DAVI DOS SANTOS DE OLIVEIRA, apresentados presos, escoltados e algemados, justificando-se o seu uso, nos termos da Súmula vinculante nº 11, do STF, para segurança dos presentes, uma vez que se trata de Sala de Audiências sem qualquer proteção, limitada apenas por janelas de vidro. Há enorme fluxo de pessoas, havendo fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia (funcionários, partes e público em geral), inclusive com arremesso de objetos, como já se teve notícia em dependência deste Complexo. Ademais, "O ministro Cezar Peluso reconheceu que o ato de prender um criminoso e de conduzir um preso é sempre perigoso. Por isso, segundo ele, 'a interpretação deve ser sempre em favor do agente do Estado ou da autoridade', como se colhe em <http://www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=94467>. Iniciados os trabalhos, pelo MM Juiz foi dito que; Vistos. Diga à

defesa do acusado Johny para apresentação da defesa preliminar. Pela defesa do acusado Johny, foi dito que; MM Juiz, a defesa reserva-se no direito de manifestar-se sobre o caso ao final da instrução, sem prejuízo de requerer eventuais diligências, arrolando desde já as mesmas testemunhas da acusação. Em seguida, pelo MM Juiz, foi dito que; Vistos. Ratifico o recebimento da denúncia e não sendo o caso de absolvição sumária ou de rejeição, mantenho a mesma data da audiência para hoje em vista da economia processual e pelo fato dos réus, vítimas e testemunhas estarem presentes. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo. Ainda pelo MM Juiz, fazia consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foram ouvidas as vítimas; André Luís Alves e Marcela Margarida de Freitas Silva de Cerqueira Braga e as testemunhas policiais; Jeanderson Duarte da Silva, Josiane Ribeiro Rodrigues Correa e Mauro de Almeida Gonçalves da Silva. Em seguida foram realizados os interrogatórios dos réus, nos termos do novo art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra a Dra. Promotora de Justiça, assim se manifestou: MM Juiz, os réus JOHNY KINY RODRIGUES DE SOUZA MENDES E DAVI DOS SANTOS DE OLIVEIRA foram acusados e estão sendo processados por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A-I do Código Penal c.c. art. 14, II do mesmo Codex porque, no dia 31 de janeiro de 2022 (período de calamidade pública pela pandemia de COVID-19), na Serra da Paracaína, nesta cidade e Comarca, previamente ajustado em desígnios, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo de numeração suprimida, tentaram subtrair, para eles mesmos, uma motocicleta Kawasaki, pertencente a vítima André Luiz Alves, conforme denúncia de fls. 85/87. O processo encontra-se formalmente em ordem. A denúncia foi recebida em decisão de fls. 96/99. O réu foi regularmente citado a fls., sendo oferecida resposta a acusação a fls. 148/158. Admitida a instrução, foram ouvidos a vítima do roubo e os policiais militares, tendo sido os réus, ao final, interrogados. É a síntese do necessário. A ação penal comporta integral procedência. A existência material dos fatos atribuídos ao acusado restou sobejamente provada, em face do que constou no auto de prisão em flagrante de fls. 01, no Boletim de Ocorrência de fls. 04/07, no auto de exibição e apreensão de fls. 19/20, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A autoria, necessária para a demonstração do nexu causal também é certa e segura, conforme se verificou com a prova oral colhida aos autos. Em suas declarações prestadas em solo policial, a vítima ANDRÉ disse que " estava conduzindo a motocicleta com sua esposa como passageira quando, ao sair da loja Oramax na Avenida do Estado foi abordado por uma outra motocicleta, com 2 ocupantes, que gritaram para que parasse e "perdeu, perdeu". Conseguiu observar que o passageiro estava com uma arma na mão. Acelerou para tentar se desvencilhar dos mesmos, porém, mais a frente na Rua Serra de Paracaíba foi fechado pela mesma moto. Seus integrantes desceram e começaram a lhe revistar, momento em que passou um carro da polícia militar que entrevistou imediatamente. O policial desceu da viatura dando voz de prisão aos envolvidos que largaram a moto e começaram a se evadir a pé. Viu o policial correndo atrás do indivíduo que estava armado, ouviu os disparos e viu ele ser detido mais a frente pelo policial. O segundo indivíduo evadiu-se para mais longe e foi detido pelo policial militar" (fls. 11). No mesmo sentido o depoimento da testemunha e esposa da vítima a fls. 12, senhora Marcela. Em depoimento prestado em juízo, a vítima ANDRÉ ratificou as informações prestadas na delegacia, e disse que eles estavam armados, viu a arma que foi apreendida e estava na delegacia. Eles não chegaram a levar nada. Depois dos fatos, uma outra moto encostou. Estava com sua esposa de moto quando foram abordados por dois indivíduos. A rua estava deserta, não tem condições de reconhecer os autores porque não os viu.

O policial foi atrás logo após e trouxe o indivíduo já baleado. A rua estava praticamente deserta, não havia outras pessoas. Por isso não haveria como o policial ter confundido ou prendido outra pessoa. Os indivíduos estavam de capacete. No mesmo sentido, o depoimento da sua esposa MARCELA em juízo. Não teve condições de gravar a fisionomia porque ficou com receio e então não ficou olhando. Viu que eles estavam com um revólver que apontou para cima e disse perdeu, perdeu. Tinha outra moto e acredita que essa outra moto estava com eles.

Extrajudicialmente, o Policial Militar JEANDERSON disse que "estavam em patrulhamento de rotina quando se deparou com o casal de vítimas, sendo abordado por 2 indivíduos, as vítimas já estavam fora da motocicleta. Imediatamente, desembarcou da viatura e deu voz de prisão aos indivíduos que começaram a se evadir. Um dos indivíduos estava armado e sacou sua arma e virou para trás a fim de apontar em sua direção. Neste momento, efetuou 3 disparos contra o mesmo, tendo um projétil alvejado seu dedo. Um segundo projétil atingiu o segundo indivíduo, posteriormente identificado como Davi na perna. Conseguiu deter Davi, que estava mancando. E Johny foi detido mais a frente, a menos de 50 metros. Verificou que o indivíduo que estava armado era Johny e o mesmo dispensou a arma no local antes de ser detido (fls. 08). No mesmo sentido, foi o depoimento da policial militar MAURO (fls. 09). Ouvidos em juízo, os policiais militares ratificaram o quanto produziram extrajudicialmente. A testemunha JEAN informou que dois ocupantes da moto desobedeceram a ordem de parada e desobedecendo a ordem foi alvejado. Verificou que se tratava de roubo a uma moto importada. Os réus negaram. Todavia, os réus foram reconhecidos pelas vítimas. As vítimas viram que eles estavam armados. Não perdeu os réus de vista desde o momento que do fato até a prisão de um deles já que o outro foi preso por outra equipe a cerca de 50 metros. Naquele local, não havia ninguém na rua, a transição ali era mínima. Prendeu a pessoa que saiu do local e correu, tem certeza. Ele estava armado e se rendeu. A policial JOSIANE, em juízo, narrou que se depararam com 3 motos, uma da vítima e outras duas dos indivíduos. Pediu apoio e ouviu os disparos. Um conseguiu se evadir mas foi capturado. Não tem dúvidas de que os indivíduos capturados foram os autores do roubo. Em juízo, o policial MAURO disse que foi solicitado apoio e deslocaram-se ao local dos fatos, Josiane disse que um dos indivíduos havia se evadido e deu a direção. Fizeram a abordagem. Extrajudicialmente, o réu JOHNY reservou-se ao direito de permanecer calado (fls. 27), ao passo que o corréu DAVI não foi ouvido, eis que estava hospitalizado (fls. 13). O réu JOHNY em juízo admitiu parcialmente a acusação. Disse que quando pararam a moto e abordaram a vítima, já surgiu a viatura e foram alvejados. A arma estava na cintura. Viu seu parceiro ser baleado. Não chegaram a pegar nada da vítima. No mesmo sentido, o depoimento do réu DAVID que disse que assim que abordaram as vítimas mas apenas disseram para eles pararem, daí já veio a viatura e alvejou seu colega. Não planejaram o roubo. A versão defensiva, como se vê, não se sustenta. As vítimas foram claras ao dizer que os réus exibiram e apontaram a arma de fogo e que deram voz de assalto. Em Juízo, as provas confirmaram os elementos coligidos na fase investigatória. Do robusto conjunto probatório amealhado aos autos, se extrai certeza insofismável da responsabilidade penal dos réus pela prática do crime de roubo, tal como descrito na denúncia. Diante da farta prova incriminatória colhida, consistente na declaração dos agentes públicos e nas palavras da vítima, que confirmou todo o narrado perante a autoridade policial, de rigor se faz a prolação do decreto condenatório. É válido destacar que as palavras de vítimas de delitos com repercussão patrimonial merecem especial atenção e credibilidade, pois em crimes dessa natureza, geralmente cometido às ocultas, é a pessoa contra quem se imputou a violência ou grave ameaça, que pode discorrer com riqueza de detalhes a empreitada criminosa. "PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. (...)

3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. (...).

6. Ordem denegada. (STJ - HC 143681/SP - HC 2009/0148625-4,

Relator Arnaldo Esteves Lima - 5ª Turma - Data do Julgamento 15/06/2010 - Data da Publicação 02/08/2010)."(Grifei). or outro lado, os policiais também foram uníssonos ao confirmar as circunstâncias em que se deu a detenção dos acusados. Quanto a validade dos depoimentos dos policiais, pontue-se que, uma vez compromissados, são considerados testemunhas como outras quaisquer e suas palavras merecem crédito desde que não haja nada nos autos que desmereça tais depoimentos. E, caso isso se verifique, sujeitam-se os depoentes às penas do falso testemunho, como qualquer outra testemunha. Argumente-se, ainda, que não seria lógico que o mesmo Estado que confere poderes a agentes públicos para a efetuar diligências posteriormente negue fé às declarações desses agentes públicos quando, em juízo, vão prestar contas de seus atos funcionais. Ademais, desde que o depoimento seja verossímil, coerente e desde que não exista provas de que a testemunha tenha motivos para imputar falsamente fatos delituosos, a credibilidade de suas declarações independe de sua qualidade funcional ou pessoal. Não por outro motivo, a Jurisprudência é pacífica neste sentido: "PROVA TESTEMUNHAL - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALOR: O TESTEMUNHO DE POLICIAL NÃO PODE SER DESCLASSIFICADO POR CONTA DE SUA CONDIÇÃO FUNCIONAL, POIS POSSUI VALIDADE JURÍDICA E É EQUIVALENTE AO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS CIVIS." (PROCESSO: 1464653/5 - APELAÇÃO - TACRIM - RELATOR: MASSAMI UYEDA - 11. CÂMARA - JULGAMENTO: 08/06/2005 - VOTAÇÃO UNÂNIME - ROLO/FLASH: 3009/374). Assim, ante a confirmação dos fatos pela prova oral colhida em juízo, em especial pelos relatos dos policiais e da vítima, a ação deve ser julgada procedente. Passo a dosimetria da pena. Na primeira fase, observo que os réus são tecnicamente primários, não havendo circunstâncias para elevar a pena base. Na segunda fase, verifico que cometeram o crime de roubo em período de PANDEMIA, motivo pelo qual a pena intermediária deve ser elevada no patamar de 1/6 (um sexto). Ausentes atenuantes posto que entendo que a admissão parcial dos fatos da forma como foi feita sequer configura a confissão. Na última fase do sistema Nelson Hungria, em relação ao delito de roubo, deve ser reconhecida a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, posto que sobejamente comprovadas, bem como do emprego de arma de fogo, que restou inclusive apreendida, incrementando-se a pena da metade. Há causa de diminuição consistente na tentativa, opinando-se seja reduzida no mínimo legal. Por fim, com relação ao regime inicial prisional, o único ajustado à gravidade concreta do delito praticado pelos réus, bem como adequado à personalidade desvirtuada revelada por ele, não é outro senão o FECHADO. Registre-se que o delito praticado pelos réus, dada a gravidade concreta de que veio imbuído e que extrapola as elementares do delito, uma vez que o denunciado apertou o pescoço da vítima, causando-lhe hematomas, desautoriza a fixação de regime mais benéfico, além de o agente ter demonstrado desvios de conduta e impossibilidade de retorno ao convívio social imediato. O crime de roubo na atualidade constitui uma das mais inquietantes manifestações de criminalidade, deixando a população ordeira e honesta em constante pânico e desassossego, crime este revelador de personalidades deformadas, completamente contrárias aos padrões éticos, sociais e jurídicos, mínimo que se aguarda daqueles que se propõem a viver em sociedade, cujo regime mais severo se impõe como forma de evitar o esvaziamento do conteúdo intimidativo da sentença. O Colendo Supremo Tribunal Federal, julgando o RHC 65.501/SP, decidiu que: "O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando e de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias" (RTJ 123/547). Ante o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO seja julgada PROCEDENTE a presente ação penal, condenando-se os réus nos exatos termos da denúncia, por questão de Justiça. Dada a palavra à defesa do acusado JOHNY KINY RODRIGUES DE SOUZA MENDES, assim se manifestou: MM Juiz, JOHNY KINY RODRIGUES DE SOUZA MENDES foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, II e §2º-A, inciso I do Código Penal na forma do art. 14, II do Código Penal. Encerrada a instrução probatória a d. Acusação pleiteou a condenação nos termos da denúncia. Vejamos a prova colhida em juízo. A vítima A.L.A. disse que estava caminhando de moto com sua

esposa e foram abordados por 2 indivíduos mostrando revólver e dizendo perdeu, perdeu. Acelerou e foi embora. Na esquina foi alcançado pelas mesmas pessoas. Elas desceram da moto. Sua esposa desceu da moto. Pediu calma aos roubadores que o revistavam. A viatura da PM veio e os roubadores saíram correndo no sentido oposto. Escutou dois disparos e viu uma pessoa alvejada na esquina e outro mais a frente. Um dos roubadores estava armado. Viu a arma no DP. Acredita que seja a arma que estava na mão do roubador. Nada foi subtraído. Quando foi revistado viu outra moto passar com duas pessoas em cima e houve algum diálogo que não se recorda. Essas pessoas também foram embora com a aproximação policial. Nessa outra moto não viu arma. Os roubadores usavam capacete. Não pode ver o rosto deles. Viu um deles algemado e colocado ao solo. O ato da prisão não foi na sua frente. Não fez qualquer reconhecimento. Não sabe dizer se as roupas dos roubadores eram as mesmas utilizadas pelas pessoas presas. Não tem condições de reconhecer ninguém. A vítima M.M.D.F.S.D.C disse o mesmo que seu marido (vítima A.L.A.). Também não tem condições de reconhecer os autores do roubo. Viu a arma de fogo no DP e também no momento da abordagem. Viu outra motocicleta com outros indivíduos. Os fatos se deram por volta das 21h00. A testemunha JEANDERSON DUARTE DA SILVA disse que não conhecia os acusados antes dos fatos. Em patrulhamento se depararam com uma situação havida entre duas motos. Percebeu que se tratava de um roubo de motocicleta. Dois empreenderam fuga e desobedeceram a ordem de parada. Ambos foram alvejados. Solicitaram socorro. Então foram abordados e detidos. Um deles empunhava arma. Não perdeu os acusados de vista do momento do roubo até a prisão de um deles (o outro foi preso por outra equipe a 50mts do local). Reconheceu esse que foi preso posteriormente. No horário e local não havia outras pessoas na rua. O armamento foi apreendido, era um revólver calibre 38 com duas munições intactas.

A testemunha JOSIANE RIBEIRO RODRIGUES CORREA disse o mesmo que seu colega de farda Jeanderson. Nada acrescentou. Reconhece os acusados como sendo as pessoas que deteve na data dos fatos. A testemunha MAURO DE ALMEIDA GONÇALVES DA SILVA disse o mesmo que seus colegas Jeanderson e Josiane. Nada acrescentou. Interrogado, JONHY disse que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Nega que houvesse outras pessoas em uma motocicleta dando apoio. Interrogado, o coacusado DAVI disse que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Pois bem. Considerando a prova colhida em juízo, especialmente a confissão do acusado, deixo de pedir a sua absolvição. Quanto às penas, requiro: a) pena base: que seja estabelecida no piso-legal, uma vez que todos os requisitos do artigo 59 são favoráveis aos agentes; b) agravantes e atenuantes: que seja reconhecida a confissão espontânea, reduzindo-se a pena em 1/6; seja afastada a agravante relativa a prática de crime durante estado de calamidade pública uma vez que não há qualquer nexo de causalidade entre o roubo e a pandemia de covid-19; c) causas de aumento e diminuição de pena: reconhecidas duas majorantes, pede-se o aumento somente em relação ao emprego de arma a teor do art. 68, parágrafo único, do CP (ainda que o concurso de agentes seja considerado na primeira fase da dosimetria da pena); em relação à tentativa, pede-se que a pena seja reduzida na fração máxima uma vez que ínfimo o iter criminis percorrido; d) regime inicial de cumprimento de pena: seja estabelecido regime diverso do fechado considerando o quantum de pena aplicado, as favoráveis circunstâncias judiciais, a primariedade e o tempo de prisão provisória; e) recurso em liberdade: ausentes razões

para manutenção da prisão preventiva, que seja deferido ao acusado o direito de recorrer da r. Sentença em liberdade. Dada a palavra à defesa do acusado DAVI DOS SANTOS DE OLIVEIRA, assim se manifestou: MM Juiz, DAVI DOS SANTOS DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos do processo em epígrafe que lhe move JUSTIÇA PÚBLICA, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, apresentar na forma do art. 403, § 3º, da Legislação Adjetiva Penal, tempestivamente, no quinquídio legal, oferecer seus ALEGAÇÕES FINAIS quanto à pretensão condenatória ostentada com a denúncia apresentada pelo Nobre Representante do Ministério Público, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. SÍNTESE DOS FATOS Segundo relato fático da denuncia, que o Imputado DAVI DOS SANTOS DE OLIVEIRA e JOHNY KINY RODRIGUES DE SOUZA MENDES, por terem, no dia no dia 31 de janeiro de 2022, com outros dois indivíduos não identificados, agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios e identidade

de propósitos, tentaram subtrair para si, mediante grave ameaça e com o emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em motocicleta KAWASAKI/VERSYS ABS TR, ainda, a vítima estava conduzindo a motocicleta KAWASAKI/VERSYS ABS TR, com sua esposa de garupa, após o cometimento do ilícito, os indiciados tentaram fugir, sendo que JOHNY dispensou a arma de fogo. Diante dos fatos foram denunciados pelo crime de roubo, como incursos no artigo 157, §2º, II e §2º-A, inciso I do Código Penal na forma do art. 14, II do Código Penal. A denúncia ofertada pelo Parquet, não merece prosperar, a análise do conjunto probatório nos conduz a absolvição. DAS PROVAS OBTIDAS Ao final da instrução processual NÃO ficaram positivadas, definitivamente, a materialidade e a autoria do delito nas pessoas dos acusados. Ocorre, que fora comprovado que a conduta do acusado, entretanto, não se encaixa ao tipo penal que lhe foi imputado, tendo em vista que não comprovado o emprego de violência ou grave ameaça, elemento essencial para a configuração do tipo. A vítima MARCELA MARGARIDA DE FREITAS SILVA DE CERQUEIRA BRAGA: estavam na loja obramax para comprar peças. Assim que saiu da loja foi abordada por dois bandidos em uma moto. O segundo acusado mostrou a arma e gritou perdeu perdeu. Próximo a esquina ele diminuiu a velocidade e eles desceram da moto e ficaram afastados. O acusado com a arma nas costas de seu marido. A policia passou e conseguiu desmontar a situação. Não ouviu os tiros. Que o primeiro acusado estava de capacete. Não conseguiu ver os acusados e não viu sendo atingidos viu após o alvejamento. Não ficou olhando para eles. Ficou com medo. Que viu a arma de fogo na delegacia. Não apontou a arma para eles. Que viu mais uma motocicleta com os indivíduos. Pararam mas não falaram nada para eles. Não presenciou a prisão dos indivíduos. Os indivíduos eram os mesmo que foi preso por policiais. Que a rua estava deserta. Não reconhece os acusados. A vítima ANDRÉ LUIZ ALVES feito o reconhecimento dos acusados, abordados por dois indivíduos que falou "perdeu perdeu" abordaram deu uma geral nele para saber se ele estava armado, um dos indivíduos estava armado e que colocou em suas costas, e que reconheceu na delegacia de policia. Não levou nada da vítima. E que no momento da geral encostou uma outra moto com duas pessoas em uma segunda moto. Quando da chegada da policia eles evadiu-se do local. Ambos estavam de capacete. Não foi possível reconhecer os acusados. A prisão não foi na sua visão. Não reconheceu os acusados, que apenas sabe que foram alvejados. Que as roupas dos acusados não sabe se foi a mesma. Não tem condição de reconhecer os acusados. Acredita que os policiais chegaram no momento da abordagem. Os acusados correram. Apenas ouviu os disparos e trazendo eles alvejados para longe deles. A rua estava deserta. A seguir em instrução processual, o policial JEANDERSON que percebeu que era roubo as vítimas e desobedeceram as ordens e acabou sendo alvejado. Que os acusados foram reconhecidos pelas vítimas e por eles. Que a vítima viu a arma. Não perdeu os acusados de vista. Desde o roubo até a prisão. Naquele determinado horário não transita ninguém. Pouca circulação. As vítimas estavam temerosas e porque ambas não são de São Paulo. Às fls. 8, consta o depoimento prestado pela testemunha JEANDERSON DUARTE DA SILVA, Policial Militar responsável pela captura do acusado, do qual destacamos o seguinte: "Estava em patrulamento quando se deparou com o casal de vítimas sendo abordado por dois indivíduos, as vítimas já estavam fora da motocicleta. Imediatamente desembarcou da viatura e deu voz de prisão aos indivíduos que começaram a se evadir. Verificou que individuo que estava armado era Johny Kiny Rodrigues e o mesmo dispensou a arma no local, antes de ser detido. Não verificou que na cena havia uma segunda motocicleta com outros dois indivíduos, tendo sido informado posteriormente pela sua parceira. Solicitaram apoio no local e os indiciados foram levados ao socorro médico." Às fls. 9, consta o depoimento prestado pela testemunha MAURO ALMEIDA GONÇALVES, Policial Militar responsável pela captura do acusado, do qual destacamos o seguinte: "É policial militar e na data dos fatos foi informado via COPOM a ocorrência de um roubo em andamento, como estava muito próximo ao local chegou e já se deparou com o indiciado Johny Kiny, quase na esquina da Rua Barão de Paranacaina, se evadindo do local. Deteve o mesmo que estava com um ferimento na mão realizado por disparo de arma de fogo. Próximo já observou o policial militar Jeanderson Duarte que detinha o segundo individuo de nome Davi dos Santos, assim como as vítimas e as motocicletas. No local o mesmo confessou sua participação no roubo informando ainda que de fato havia mais uma

motocicleta com outros dois indivíduos, os quais não conseguiu visualizar. Conduziram os mesmos ao atendimento médico." A seguir em instrução processual, o policial Mauro afirma que não conhecia os acusados antes dos fatos. Estava em patrulhamento quando recebeu ajuda por rádio. Quando estavam chegando fiocu sabendo que um havia se evadido do local. Que o segundo réu já havia dispensado arma. Às fls. 10, consta o depoimento prestado pela testemunha JOSIANE RIBEIRO RODRIGUES CORRÊA, Policial Militar responsável pela captura do acusado, do qual destacamos o seguinte: "juntamente com seu parceiro se deparou com os dois indivíduos abordando as vítimas. Desceram da viatura a fim de impedir o roubo que estava em andamento, viu quando seu parceiro efeuou os disparos após um dos indiviudos sacar um revolver. Jhony Kiny foi detido mais a frente, menos de 50 metros, na Rua Barão de Paranacaina, quase esquina com a Presidente Wilson pelo policial Sd PM Almeida e Davi dos Santos foi detido pelo seu parceiro. A arma foi dispensada no local por Jhony Kiny. Viu que no local havia mais uma motocicleta com dois indivíduos que se evadiram, porém não conseguiu verificar a marca, cor ou modelo do veículo. Assim como não conseguiu verificar as características físicas dos mesmo" Em instrução e julgamento afirma que não conhecia os acusados antes dos fatos. Que seu arceiro é o Jeanderson, em patrulhamento se deparou com os indivíduos e três motos. Uma moto passou ao lado dela. Não tem dúvidas de quem são os acusados. Que não haviam mais pessoas na rua, pois rua herma pelo horário. Reconhece-os indivíduos na tela na instrução. Em instrução o acusado JOHNY KINY RODRIGUES DE SOUZA MENDES, que avistou a moto e fez a abordagem. E no mesmo hora a viatura chegou e não foi possível levar nada das vítimas. Que estava com o Davi, e não tinha nenhuma outra moto dando apoio. E ele correu e viu Davi sendo alvejado. Correu, mas também foi alvejado. Que não empunhou a arma, pois a policia chegou. Que nunca respondeu criminalmente. Que trabalha. E mora com sua família. Em instrução o acusado DAVI DOS SANTOS DE OLIVEIRA, afirma que na hora da abordagem desceu da moto a policia chegou. Soltou sua moto no chão e foi alvejado. E que seu amigo jogou a arma fora, mas que foi alvejado. Que pediu para as vítimas pararem. E assim que desceu da sua moto já foi alvejado. Que não ameaçou as vítimas. Que o segundo acusado estava armado, mas que a arma este não tirou da cinta. Confessa o crime. Que não combinou nada. Foi decidido na hora. De tudo se conclui que o crime apontado na denúncia NÃO se consumou da forma nela descrita. Importante destacar aqui, que em que pese a denúncia nos termos do art. 157, o mesmo não se consumou por vontade alheia a vontade das partes. É texto expresso nos depoimentos de que ao revistar as vítimas foram autuados pelos policiais. Assim sendo deve-se admitir o crime na modalidade tentada, conforme previsão do art. 14, II do CP, conforme tipificado no próprio Boletim de Ocorrência. Em que pese, a menção a apreensão da arma, note-se, que as vítimas em momento algum fizeram menção de que a tal arma tivesse sido empunhada pelo agente. Para configuração do delito imputado ao réu, insta consignar a ausência de duas elementares indispensáveis do tipo, quais sejam: violência ou grave ameaça. Ora, a simples posse de arma não é suficiente para agravar a pena dos acusados, a mesma precisa ser empregada, utilizada na empreitada criminoso, o que não existiu, pois não houve violência ou grave ameaça. O que torna o roubo especial em relação ao furto é justamente o emprego da violência à pessoa ou da grave ameaça, com a finalidade de subtrair a coisa alheia móvel para si ou para outrem. Para a hipótese, na ação em que o agente se dirige à coisa, surpreendendo a vítima pelo ataque de inopino, não se pode falar em roubo, mas em furto. Nessa esteira, para a aplicação da reprimenda, na atual conjuntura do sistema faz-se mister que a subtração tenha ocorrido mediante violência ou grave ameaça, sem as quais, não há que se falar em roubo. Como se pode notar claramente no teor da denúncia, não há que se falar em violência

ou grave ameaça que pudesse enquadrar o acusado no teor do artigo 157 do Código Penal Brasileiro. Razão pela qual a a desclassificação para o crime de furto é medida que se impõe. Desta forma requer DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO O Código Penal, em seu art. 157, caput, prevê que para haver a consumação do crime de roubo, o agente deve, mediante violência ou grave ameaça, subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. É possível observar na audiência de instrução e julgamento, a fragilidade no conjunto probatório da acusação de roubo majorado. A

conduta do acusado, entretanto, não se encaixa ao tipo penal que lhe foi imputado, tendo em vista que, em depoimento afirma ter afirmado que não ameaçou as vítimas e não houve abordagem com arma. Que apenas pediu para parar a moto. Verifica-se que não restou demonstrado, por parte do acusado, o emprego de violência ou grave ameaça, na ocasião da subtração, afasta-se a referida elementar e desclassifica-se a conduta inicialmente amoldada ao crime de roubo majorado para o delito de furto simples. Ainda, o acusado não nega a prática do crime de furto, pelo contrário, confessa o ocorrido e os motivos que o levou a praticá-lo, mas nega a utilização de violência e ameaça para obtenção do bem. Deste modo, por ter confessado espontaneamente em presença de autoridade policial (momento da abordagem) e em audiência a autoria do crime, faz jus ao benefício da atenuação da pena nos termos art. 65, III, d, do Código Penal Brasileiro. Deste modo, necessário se faz o reconhecimento da confissão espontânea do acusado por ser uma circunstância que permite a redução da pena, nos termos do art. 65, inciso III, d, do CP. No caso de não atendimento das anteriores, requer-se a substituição da pena de reclusão pela de detenção, sem aplicação de multa, com sua redução no percentual máximo. Diante disso, não comprovado o emprego de violência ou grave ameaça, elemento essencial para a configuração do tipo, é imperiosa a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal, vez que não configurado a violência ou grave ameaça. Termos em que, pede deferimento. Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. JOHNY KINY RODRIGUES DE SOUZA MENDES e DAVI DOS SANTOS DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, II e §2º-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Isso porque, segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, no dia 31 de janeiro de 2022, na Rua Serra de Paracaina, altura do número 750, no bairro da Mooca, nesta cidade de São Paulo, os acusados em concurso de agentes entre si e com mais duas pessoas ainda não identificadas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo apreendida e periciada (Laudo Pericial fls. 205/214), tentaram subtrair, para eles, a motocicleta e bens das vítimas de nomes A.L.A. e M.M.F.S.B., somente não conseguindo êxito porque policiais apareceram ocasionalmente e afugentaram os acusados. Os acusados foram alvejados e presos na sequência, bem como a arma de fogo usada para a prática do crime foi recuperada. Os acusados fizeram o uso do direito de permanecerem calados na fase policial. As prisões preventivas foram decretadas. A denúncia foi recebida no dia 07 de fevereiro de 2022 (fls. 96/99). Os réus foram citados, as defesas preliminares foram apresentadas, bem como afastadas diante da necessidade da dilação probatória para a constatação do que de fato ocorreu, momento em que foi ratificado o recebimento da denúncia. Durante a instrução, foram juntados diversos documentos, bem como foram ouvidas duas vítimas e três testemunhas, bem como foram interrogados os réus. Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas alegações finais. O Ministério Público, em síntese, entendendo provada a imputação, pugnou pela condenação dos acusados nos termos da denúncia. As Defesas, em síntese, entendendo a insuficiência do conjunto probatório, pugnaram pela absolvição dos acusados, bem como solicitaram todos os benefícios legais e o reconhecimento da tentativa. Apresentado o relatório, Decido. I. Não é possível a suspensão condicional do processo, uma vez que a pena mínima prevista no caso, em sendo julgada procedente a ação penal, supera o limite do artigo 89 da Lei Federal nº. 9.099/95. Também não cabe o acordo de não persecução penal porque o crime envolve grave ameaça contra o semelhante. II. Não existem nulidades a serem conhecidas e sanadas, tendo ocorrido amplo contraditório. A cadeia de custódia das provas foi observada considerando as características da ocorrência, do crime e tudo mais que foi apurado nos autos. III. Inicialmente, em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas em declarações de vítimas, de pessoas diretamente ligadas a elas e em depoimentos prestados por policiais, gerando discussões acaloradas e oportunas, como no caso em estudo, torna-se necessário ponderar que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções

aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial, ideológica e distante da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus prepostos e os policiais, como o é se praticado contra a pessoa do acusado. IV. A ação penal é procedente. Ao final da instrução probatória, com base nos elementos de convicção existentes nos autos, em especial, a prisão em flagrante delito dos réus, em flagrante delito, na posse da arma de fogo utilizada, sem me olvidar das declarações das vítimas, dos depoimentos dos policiais e das declarações dos acusados, bem como do conteúdo das alegações finais, a condenação é de rigor. Conforme restou apurado, em síntese, no dia 31 de janeiro de 2022, na Rua Serra de Paracaina, altura do número 750, no bairro da Mooca, nesta cidade de São Paulo, os acusados em concurso de agentes entre si e com mais duas pessoas ainda não identificadas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo apreendida e periciada (Laudo Pericial fls. 205/214), tentaram subtrair, para eles, a motocicleta e bens das vítimas de nomes A.L.A. e M.M.F.S.B., somente não conseguindo êxito porque policiais apareceram ocasionalmente e afugentaram os acusados. Os acusados foram alvejados e presos na sequência, bem como a arma de fogo usada para a prática do crime foi recuperada. Os acusados fizeram o uso do direito de permanecerem calados na fase policial. Posteriormente, ao serem interrogados, ambos os acusados confessaram que estavam tentando roubar as vítimas quando os policiais apareceram e atiraram contra eles, o que fez com que eles fugissem não sem antes serem baleados. Os acusados foram presos nas imediações do local do crime e a arma de fogo utilizada na prática do ilícito foi apreendida. As vítimas não tiveram condições de observar os acusados, mas confirmaram que foram abordadas e o crime de roubo anunciado. Também disseram que eles estavam com pelo menos uma arma de fogo, bem como chegaram a revistar a vítima do sexo masculino. Segundo as vítimas, o crime somente não se consumou diante da chegada providencial dos policiais. As vítimas não puderam estabelecer como ocorreram os tiros e os ferimentos nos acusados. Já os policiais militares ouvidos, em resumo, disseram que os réus foram surpreendidos durante a prática criminosa, sendo que foram efetuados disparos contra os acusados diante do fato dos acusados fazerem menção de sacar armamentos. Apresentado o resumo do conjunto probatório, não há qualquer dúvida quanto à existência do crime de roubo, na forma tentada, em concurso de agentes, bem como com o uso de arma de fogo, a qual foi apreendida e periciada. O concurso de agentes está demonstrado na coautoria entre os réus e possivelmente com mais dois agentes que foram embora após as vítimas serem abordadas. A arma de fogo apreendida com os acusados era apta para efetuar disparos com as munições apreendidas, conforme ensaios realizados pela perícia (fls. 205/214). A tentativa percorreu um espaço significativo, uma vez que as vítimas já estavam dominadas e fora da motocicleta, ou seja, bastava um dos acusados pegar o veículo para se evadir, o que somente não ocorreu diante da pronta intervenção policial. A diminuição da pena por conta da tentativa será de apenas 1/3. As circunstâncias que envolveram os ferimentos nos acusados não cabe análise neste feito e não é da competência deste Juízo. As teses defensivas restaram vencidas nos autos. V. Demonstrada a procedência da imputação contra os acusados, não existindo justificativas para os seus atos, passo a dosimetria das penas a serem aplicadas. Com base no artigo 68 do Código Penal, observando os elementos norteadores previstos nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, o fato de que os réus, embora primários, demonstravam desenvoltura e organização na prática criminosa, com indícios de premeditação e de roubo seletivo de veículo do tipo motocicleta, com real risco de causar mal maior do que apenas o patrimonial, sem mencionar que não demonstram qualquer espécie de arrependimento, tudo a indicar periculosidade social intensa e culpabilidade diferenciadas, motivos pelos quais as penas básicas são majoradas em 1/6, passando para 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa. Na segunda

fase da fixação da pena, as sanções são reduzidas para o patamar mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, diante da confissão, sendo certo que a atenuante da confissão não pode reduzir as penas para patamar inferior ao mínimo legal em face da sua natureza jurídica. A questão da agravante da calamidade pública impõe algumas considerações. Inicialmente, necessário um decreto que reconheça a situação de calamidade pública, sendo que no Estado de São Paulo isso ocorreu com o Decreto Estadual nº 64.879 de 20 de março de 2020, criado em face do advento da pandemia do COVID-19. Também, conforme entendimento majoritário da jurisprudência dos Egrégios Tribunais Pátrios se faz necessária a demonstração de que o estado de calamidade pública tenha de qualquer forma concorrido para o crime em questão. Portanto, o que se observa é que o critério não é apenas objetivo, devendo ser demonstrado que a situação de calamidade pública, de alguma forma, tenha permitido o crime praticado. Logo, verificamos que a nossa posição anterior de ser um critério objetivo não se sustenta no atual quadro jurisprudencial dos Egrégios Tribunais Pátrios, sendo as reformas das decisões em sentido contrário uma constante. Nestes termos, atento ao posicionamento jurisprudencial, o qual é um modelador dos julgamentos dos magistrados de primeiro grau de jurisdição, revejo o meu posicionamento anterior para afastar a agravante da calamidade pública porque não restou demonstrado que tal situação tenha concorrido ou mesmo facilitado a prática do crime sob análise. No sentido do que foi acima exposto, destacam-se os julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça junto ao HC 625.645/SP, Relator Ministro Felix Fischer, publicado no DJe 04/12/2020; bem como o julgado no HC 632.019/SP, Relator Ministro Felix Fischer, publicado no DJe 10/2/2021; o julgado no HC 629/981/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, publicado no DJe 9/2/2021 e, finalmente, o que foi julgado junto ao HC 620.531/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior, publicado no DJe 3/2/2021. Na terceira fase da fixação da pena, considerando a existência de duas causas de aumento de pena, ambas presentes no §2º do crime de roubo, sendo que uma delas, mais precisamente, o uso de arma de fogo, já prevê o aumento de 2/3, o que é muito mais do que a metade prevista na primeira hipótese do §2º, do artigo 157, do Código penal. Logo, considerando a posição espacial e a natureza jurídica semelhante das duas causas de aumento mencionadas, a finalidade de ser evitada a aplicação sobreposta das duas, o que a nosso ver representaria uma dupla punição pela mesma situação jurídica assemelhada, aplica-se apenas o aumento máximo de 2/3, o que valerá para ambas as causas de aumento de pena, passando para 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias multa. Por força da tentativa, as penas são reduzidas em 1/3, passando para 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, e 10 dias multa, as quais torno definitivas. Fixam-se, cada dia multa, no valor mínimo unitário legal diante da situação econômica dos acusados. Os acusados estavam praticando roubo seletivo contra motociclistas, com indícios de premeditação e organização, conforme explicado pelas vítimas, ou seja, embora primários, não são pessoas comuns e demonstram periculosidade para a sociedade. Inclusive, os periódicos não cansam de mencionar o número de pessoas mortas em roubos de motocicleta, mormente nas circunstâncias dos autos. Com efeito, o regime prisional inicial deve ser o fechado, o único adequado no presente caso. Não se trata de um regime prisional mais gravoso por questões genéricas e pela gravidade do crime em si, mas em razão das condições de periculosidade pessoal dos acusados. Os réus são jovens, mas perigosos. Os réus possuem periculosidade, bem como risco social de que, em liberdade, venham a fugir e até praticar novos crimes, motivos pelos quais, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, decreto as suas prisões preventivas, nos termos dos artigos 312 e s.s. do Código de Processo Penal. Não cabe a aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo segundo do CPP, em face da quantidade de pena privativa de liberdade imposta e o tempo de prisão provisória cumprida. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar DAVI DOS SANTOS DE OLIVEIRA, RG/SP nº 57421723, nascido em 04/03/1999, natural de São Paulo - SP, filho de Vanilza dos Santos Oliveira e JOHNY KINY RODRIGUES DE SOUZA MENDES, RG/SP nº 37818088, nascido em 25/09/2000, natural de São Paulo, filho de Valdir Aparecido Mendes e de Silvana Rodrigues de Souza, às penas de 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, com início no regime fechado e 10 dias multa, no seu valor mínimo unitário legal, como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, II e §2º-A,

inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, c.c. artigo 65, inciso III, alínea "d", todos do Código Penal. Nos termos da lei, condeno os acusados ao pagamento do valor equivalente a 100 UFESP a título de custas processuais, ficando suspensa a exigência por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita. Os réus não possuem direito a qualquer benefício em face da natureza do crime praticado, a periculosidade demonstrada e a necessidade de ser aplicada uma reprimenda proporcional ao mal praticado. Expeçam-se ofícios de recomendação. Após o trânsito em julgado, os nomes dos réus deverão ser lançados no rol dos culpados. Autorizo a devolução da arma pertencente à polícia militar, mais precisamente a pistola semiautomática marca Glock 22, calibre .40 S&W, uma vez que não há qualquer interesse para os autos. Já com relação a outra arma de fogo utilizada pelos agentes, uma vez que é instrumento do crime e possui numeração suprimida, determino o perdimento e autorizo a imediata destruição. Apliquem-se aos demais bens apreendidos e não devolvidos o disposto no artigo 123 do Código de Processo Penal. Autorizo as cópias necessárias para cumprir o julgado e as determinações. Publicada a sentença após o término da audiência tendo as partes e os réus sido dispensados antes em razão do adiantado da hora e do próprio CDP ter outras audiências pelo MM Juiz, foi dito que: Vistos. Intimem-se as partes e os réus para tomarem conhecimento da sentença e se manifestarem com relação a eventual recurso no prazo legal. Nada mais. Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Registre-se e comunique-se. Autorizo Xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital